

과태료의 부과기준(제21조 관련)

1. 일반기준

부과권자는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.

가. 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우

나. 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위해 노력한 것이 인정되는 경우

다. 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
가. 법 제24조의3제1항(법 제18조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 승인을 받지 않고 수익사업을 한 경우	법 제42조제1항제1호	500만원
나. 법 제24조의3제2항(법 제18조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 변경승인을 받지 않은 경우	법 제42조제1항제2호	500만원
다. 법 제24조의9제1항(법 제18조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 회계감사 또는 같은 조 제4항에 따른 정기감사를 거부하거나 방해·기피한 경우	법 제42조제1항제3호	500만원
라. 법 제24조의10제1항(법 제18조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 실태조사를 거부하거나 방해·기피한 경우	법 제42조제1항제4호	500만원
마. 법 제28조제4항(법 제18조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제42조제1항제5호	500만원
바. 법 제31조제1항(법 제18조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 조사·검사를 거부하거나 방해·기피한 경우	법 제42조제1항제6호	500만원

사. 정당한 사유 없이 법 제32조(법 제18조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 보고 또는 서류나 자료 제출을 거부하거나 거짓 보고를 하거나 거짓 서류나 자료를 제출한 경우	법 제42조제2항제1호	300만원
아. 법 제32조의2(법 제18조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 재무·회계에 관한 기준을 따르지 않은 경우	법 제42조제1항제7호	500만원
자. 법 제34조(법 제18조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 법 제18조에 따른 대한민국6·25참전유공자회나 법 제18조의2에 따른 대한민국월남전참전자회의 명칭 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 경우	법 제42조제2항제2호	300만원